

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2216/2536

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

บริษัทมวกเหล็กสยาม จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทมวกเหล็กสยาม จำกัด ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นายดิษฐ์พร ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่าการสั่งให้ทุเลาการบังคับเป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์ คู่ความฎีกา ไม่ได้ จึงไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองเห็นว่า คดีนี้ยังมิได้การพิจารณามีคำสั่งจากศาลอุทธรณ์ว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้แก่โจทก์นั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากการส่งคำบังคับให้จำเลยทั้งสองเป็นการส่งโดยไม่ชอบ ด้วยเหตุนี้คดีของจำเลยทั้งสองจึงสมควรที่จะได้รับการ ทุเลาการบังคับไว้ก่อน เพื่อรอฟังคำสั่งของศาลอุทธรณ์ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาคำสั่งของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 19)

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์คดีถึงที่สุดจำเลยทั้งสองหาได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลแต่อย่างใดไม่ โจทก์ขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อทำการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของจำเลย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อทำการยึดทรัพย์สินของจำเลยออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระ

หนี้โจทก์ตามคำพิพากษาจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องว่าจำเลยทั้งสองมิได้ทราบถึงคำพิพากษาของศาลฎีกา เพราะจำเลยทั้งสองไม่เคยได้รับหมายนัดฟังคำพิพากษา และจำเลยทั้งสองไม่ทราบถึงคำบังคับที่ให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลแต่อย่างใด เพราะการส่งคำบังคับให้จำเลยทั้งสอง เป็นการปิดหมายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพราะจำเลยทั้งสองได้ย้าย ภูมิลำเนาออกจากสถานที่ปิดหมายดังกล่าวแล้ว ศาลชั้นต้น ได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งว่าจำเลยที่ 1 ยังมีภูมิลำเนาตามฟ้อง ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 1 แม้จำเลยที่ 2 จะเพิ่งย้ายสำเนาทะเบียนบ้านไปแต่ก็ยังเป็นกรรมการผู้จัดการ ของจำเลยที่ 1 ซึ่งถือว่าเป็นสำนักทำางานของจำเลยที่ 2 ด้วย ดังนั้นการที่เจ้าพนักงานปิดคำบังคับตามภูมิลำเนาของ จำเลยที่ 1 และที่สำนักทำางานของจำเลยที่ 2 จึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว อ้างว่า การปิดหมายของเจ้าพนักงานเดินหมายไม่ชอบเพราะโจทก์ทราบดีว่า จำเลยทั้งสองมิได้มีภูมิลำเนาตามฟ้องในปัจจุบัน และยื่นคำร้อง ขอลุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในเรื่องขอทุเลาการบังคับว่า พิเคราะห์แล้วคดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง (อันดับ 9)

จำเลยทั้งสองฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 12)

จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 17)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ การสั่งเกี่ยวกับเรื่องทุเลาการบังคับเป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะ เมื่อศาลอุทธรณ์สั่งอย่างใดแล้ว

คู่ความฎีกาอีกไม่ได้ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง
เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ การสั่งเกี่ยวกับเรื่อง
ทุเลาการบังคับเป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะ เมื่อศาลอุทธรณ์สั่งอย่างใดแล้ว
คู่ความฎีกาอีกไม่ได้ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง
เป็นพับ

(ยงยุทธ ธารีสาร-อำนวยการ สุขพรหม-บรรณ ปานุราช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>